国防法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、憲法及び行政組織法に基づき、国防の基本原則、国防省及び軍の組織、指揮監督、統合運用、防衛計画、国防上の情報その他国防に関する基本的事項を定め、国家の独立及び安全を確保することを目的とする。

第2条

1　国防は、国家の独立、領土、国民の生命及び自由並びに憲法秩序を守るために行われなければならない。

2　国防に関する活動は、憲法及び法律に従い、必要かつ相当な範囲で行われなければならない。

第3条

軍に対する指揮監督は、憲法及び法律の定めるところにより、文民である大統領及び国務大臣の責任の下に行われる。

第4条

国防に関する事務は、国防省その他の関係行政機関が相互に連携し、統一的かつ計画的に処理する。

第5条

国防上必要な措置であっても、憲法又は法律によって認められた権限の範囲を超えて行ってはならない。

第6条

1　政府は、毎年、国防の状況、国防政策及び国防に関する主要な施策を明らかにするため、国防白書を作成しなければならない。

2　国防白書には、国防上の秘密その他公開することが適当でない事項を記載しないことができる。

第2章　国防の基本組織

第7条

1　国防省は、国防に関する行政事務を所掌する。

2　国防省の組織及び所掌事務については、行政組織法及びこれに基づく政令の定めるところによる。

第8条

1　国防省に国防大臣を置く。

2　国防大臣は、国防省の事務を統括し、軍を法律の定めるところにより指揮監督する。

第9条

国防大臣は、国防省の所掌事務について大統領及び内閣に対して責任を負う。

第10条

1　国防に関する重要事項を審議するため、国防会議を置く。

2　国防会議は、大統領、国防大臣その他大統領が指定する国務大臣及び関係行政機関の長をもって組織する。

第11条

1　国防会議は、次に掲げる事項を審議する。

2　一　国防の基本方針に関する事項。

3　二　防衛計画に関する事項。

4　三　軍の主要な組織及び定員に関する事項。

5　四　国家緊急事態における国防上の措置に関する重要事項。

6　五　その他国防上重要な事項。

第12条

1　国家の防衛を担うため、陸軍、海軍及び空軍を置く。

2　陸軍、海軍及び空軍の組織、定員及び主要な職務は、法律及びこれに基づく政令で定める。

第13条

軍は、国の平和及び独立を守り、国家の安全を確保するため、法律の定めるところにより必要な任務を遂行する。

第14条

1　軍は、特定の政党その他の政治的団体のために活動してはならない。

2　軍人は、その職務上の地位を利用して政治的活動を行ってはならない。

第3章　指揮監督及び指揮系統

第15条

大統領は、憲法及び法律の定めるところにより、軍を最高指揮監督する。

第16条

1　国防大臣は、大統領の指揮監督を受け、軍を統括する。

2　国防大臣は、軍の運営について必要な命令及び指示を発することができる。

第17条

軍の統合的な運用を補佐するため、法律で定めるところにより軍令を担当する機関を置く。

第18条

1　複数の軍を一体として運用する必要がある場合には、統合された指揮系統により軍を運用する。

2　統合指揮の具体的な組織及び権限は、政令で定める。

第19条

軍の命令は、法令及び定められた指揮系統に従って伝達されなければならない。

第20条

1　軍人は、明らかに憲法又は法律に反する命令を実施してはならない。

2　命令の適法性に疑義がある場合における報告その他必要な手続は、政令で定める。

第21条

大統領又は国防大臣は、法律の定めるところにより、その指揮権限の一部を軍の指揮官その

他の職員に委任することができる。

第22条

　指揮官が事故その他の事由により職務を行うことができない場合には、あらかじめ定められた順位に従い、その職務を代行する。

第4章　防衛計画

第23条

　政府は、国防の基本方針に基づき、国防に必要な能力及び体制を計画的に整備するため、防衛計画を定める。

第24条

1　防衛計画には、次に掲げる事項を定める。

2　一　国防の基本的な目標。

3　二　軍の主要な体制及び整備の方針。

4　三　必要な人員及び装備の整備方針。

5　四　国防に必要な研究開発の方針。

6　五　国防に必要な予算の基本的な方向。

7　六　その他必要な事項。

第25条

　防衛計画は、国防会議の審議を経て、内閣が決定する。

第26条

　国際情勢、技術的環境その他国防を取り巻く状況に重大な変化が生じた場合には、防衛計画を変更することができる。

第27条

　政府は、防衛計画を実施するために必要な経費について、財政法その他の関係法令に従い、予算に計上するよう努めなければならない。

第28条

政府は、軍の人員、施設、装備、教育及び研究開発について、長期的な視点から計画的な整備を行う。

第5章　軍人及び軍の服務

第29条

　軍人とは、陸軍、海軍又は空軍に所属し、軍務に従事する国家公務員をいう。

第30条

　軍人は、憲法及び法律を遵守し、公共の利益のために誠実に職務を遂行しなければならない。

第31条

　軍人は、国家及び国民に対して忠実に職務を遂行し、自己の利益その他私的な目的のためにその権限を利用してはならない。

第32条

　軍人は、軍の規律を維持し、上官の適法な命令に従わなければならない。

第33条

　軍人の職務の遂行に当たっては、基本的人権を尊重しなければならない。

第34条

　1　軍は、軍人に対して、職務を適切に遂行するために必要な教育及び訓練を実施する。

　2　教育及び訓練は、法令の遵守、人権の尊重及び安全の確保に配慮して行わなければならない。

第35条

　軍は、軍務に伴う事故及び災害を防止するため、必要な安全管理の措置を講じなければならない。

第36条

軍人は、職務上の権限を利用して選挙その他の政治活動に影響を及ぼしてはならない。

第37条

1　軍人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2　前項の規定は、法令に基づく報告、裁判所における証言その他正当な権限に基づく情報の提供を妨げるものではない。

第6章　国防施設及び装備

第38条

国防省は、軍の活動に必要な基地、施設その他の国防施設を整備し、管理する。

第39条

国防施設の管理者は、施設の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

第40条

1　国防施設は、その設置目的に従って利用しなければならない。

2　国防施設の利用に関する具体的な基準は、法令で定める。

第41条

国防省は、軍の任務を遂行するために必要な装備を整備し、適切に管理しなければならない。

第42条

国防装備の取得は、予算、必要性、性能、維持管理その他の事情を総合的に考慮して、適正に行わなければならない。

第43条

国防省は、国防装備について、その取得から廃棄までの各段階において適切な管理を行う。

第44条

国防装備の開発、取得及び使用に当たっては、必要な安全性を確保しなければならない。

第7章　研究開発及び技術

第45条

政府は、国防上必要な科学技術について、適切な研究開発を推進する。

第46条

国防に関する研究開発は、法令を遵守し、公共の安全及び研究の適正性に配慮して行わなければならない。

第47条

国防省は、必要に応じ、大学、研究機関その他の機関と研究開発について協力することができる。

第48条

国防上の秘密に該当する研究成果については、法令の定めるところにより適切に管理しなければならない。

第8章　国防情報

第49条

国防省は、国防上必要な情報を、法令の定める権限及び手続に従って収集する。

第50条

国防に関する情報は、その正確性、信頼性及び重要性を評価し、適切に管理しなければならない。

第51条

1　国防省は、国防上必要な範囲において、関係行政機関と情報を共有することができる。

2　情報の共有に当たっては、個人情報その他法令により保護される情報を適切に取り扱わなければならない。

第52条

国防上特に保護する必要がある情報については、法令の定めるところにより秘密として管理する。

第53条

1　国防省が保有する情報については、情報公開に関する法律の定めるところにより公開する。

2　前項の規定にかかわらず、公開することにより国の安全その他の重要な利益を害するおそれがある情報については、法律の定めるところにより公開しないことができる。

第9章　国民及び地方公共団体との協力

第54条

　国防に関する施策は、国民の理解と協力を得ながら、民主的な手続により実施されなければならない。

第55条

　国防省は、国防施設その他国防に関係する事項について、地方公共団体と必要な連絡及び協力を行う。

第56条

　国防省は、法令に基づき、国防上必要な場合には、関係行政機関、地方公共団体その他の関係機関に協力を求めることができる。

第57条

　前条の協力の要請は、法令に定める権限の範囲内で行わなければならない。

第10章　国際協力

第58条

　政府は、国際社会の平和及び安全に寄与するため、憲法及び法律の定めるところにより、国防に関する国際協力を行う。

第59条

　政府は、国際約束その他法令の定めるところにより、外国の政府その他の関係機関との間で国防に関する協力を行うことができる。

第60条

　政府は、国際機関その他の国際的な組織との間で、国防及び安全保障に関する協力を行うことができる。

第11章　非常事態における国防

第61条

　国家緊急事態における国防上の措置については、憲法及び国家緊急事態対処特別法の定めるところによる。

第62条

　外国からの武力攻撃その他国家の安全に重大な危険が生じた場合における軍の出動については、憲法及び国家緊急事態対処特別法の定めるところによる。

第63条

　軍は、国民の生命又は身体を保護するため特に必要がある場合には、法令の定めるところにより、災害その他の緊急事態への対応に協力することができる。

第64条

　非常事態における軍の指揮は、憲法、国家緊急事態対処特別法及びこの法律の定める指揮系統に従って行う。

第65条

　非常事態が終了した場合には、軍の活動は速やかに通常の法制度に復帰しなければならない。

第12章　国会による統制及び監督

第66条

　政府は、法律の定めるところにより、国防に関する重要事項について国会に報告しなければならない。

第67条

　国防に必要な経費は、財政法その他の関係法令に従い、国会の議決を経た予算によって支出しなければならない。

第68条

　政府は、国会から国防に関する調査のため必要な資料の提出を求められた場合には、法律に別段の定めがある場合を除き、これに応じなければならない。

第69条

　国防省の会計及び財産については、会計法、会計検査院法その他の関係法令に基づき、適切な監査及び検査を受けなければならない。

第13章　補則

第70条

　国防に関する事項について、この法律に特別の定めがある場合を除き、他の法律の定めるところによる。

第71条

　この法律の施行に必要な事項は、政令で定める。

第72条

　この法律及びこれに基づく政令の施行に必要な事項のうち、国防省の所掌事務に関する細則は、国防大臣が定める。

第73条

　この法律は、公布の日から施行する。